

La procédure de régularisation foncière

Un long chemin semé d'embûches, et un frein à l'élargissement de l'assiette fiscale

Par Dr. Louis Kadryl YEMBI-YEMBI | Rubrique : Foncier, cadastre & modernisation de l'administration | Temps de lecture : 11 min

RÉSUMÉ

Alors que les autorités gabonaises affichent leur volonté de moderniser l'action publique et de renforcer la décentralisation, la question foncière demeure **l'un des angles morts de la gouvernance territoriale**. Derrière les discours sur la sécurisation des terres et l'élargissement de l'assiette fiscale, la procédure de régularisation reste marquée par la lenteur, l'opacité et la fragmentation administrative. Pour des milliers de citoyens, l'accès au titre foncier relève encore d'un **parcours dissuasif, coûteux et incertain**, où l'informalité et les réseaux d'influence suppléent trop souvent les règles officielles. Alors même que l'insécurité foncière alimente les conflits, freine l'investissement et prive l'État de recettes fiscales importantes, l'action publique continue de fonctionner par ajustements marginaux, sans réforme structurelle de la chaîne foncière, comme si la complexité du système constituait une fatalité plutôt qu'un choix politique.

~20

étapes formelles dans la chaîne foncière

1 465 000

FCFA de coût total estimé pour 500 m²

8 à 12

mois de délai moyen, jusqu'à 3 ans

05

administrations à traverser pour un seul titre

1. UNE RÉFORME INSTITUTIONNELLE ANNONCÉE, UN DÉFI FONCIER INCONTOURNABLE

Le samedi 3 mai 2025, à l'occasion d'une cérémonie d'investiture solennelle réunissant de nombreux chefs d'État africains, le président élu de la République gabonaise, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a prêté serment devant les deux chambres du Parlement, la Cour constitutionnelle et le peuple gabonais. Cet acte fondateur marque l'ouverture d'un nouveau cycle politique, placé sous le signe de réformes institutionnelles ambitieuses, notamment en matière de décentralisation, avec l'objectif affiché de rapprocher l'administration des citoyens, d'améliorer l'efficacité de l'action publique et de restaurer la confiance entre l'État et les populations.

Dans cette dynamique de refondation, la question foncière s'impose comme l'un des chantiers les plus structurants, mais aussi les plus sensibles. Le foncier ne relève pas uniquement de considérations techniques ou juridiques : il constitue **un pilier de la stabilité sociale, de l'attractivité économique, de la planification territoriale et de la souveraineté fiscale**. Or, au Gabon, la gestion du foncier et du cadastre demeure profondément dysfonctionnelle. La multiplication des conflits, les chevauchements de droits, l'occupation informelle des sols, l'absence de titres pour une majorité de parcelles et la lenteur extrême des procédures

traduisent une insécurité foncière structurelle qui fragilise à la fois les citoyens, les investisseurs et l'État.

2. LE CADASTRE : UN HÉRITAGE COLONIAL MAL ADAPTÉ AUX RÉALITÉS CONTEMPORAINES

Le cadastre est pourtant l'outil central de toute politique foncière efficace : il permet d'identifier les parcelles, de sécuriser les droits de propriété, de planifier l'aménagement du territoire et de structurer une fiscalité foncière équitable. Au Gabon, le système cadastral est largement hérité de la période coloniale et inspiré du **modèle Torrens**, un modèle administratif et centralisé qui confère à l'État la propriété de l'ensemble du territoire national. La première loi foncière, adoptée en 1963, a consacré ce principe de domanialité étatique intégrale.

Depuis l'indépendance, plusieurs tentatives de modernisation ont été engagées, sans jamais remettre en cause les fondements structurels du système. Les résultats concrets demeurent, encore aujourd'hui, largement en deçà des attentes.

3. UNE CHAÎNE ADMINISTRATIVE FRAGMENTÉE, UN CADASTRE TECHNIQUEMENT AFFAIBLI

Sur le plan technique, le cadastre gabonais souffre d'un déficit chronique d'équipements, de personnel qualifié et de couverture territoriale. Le nombre de géomètres

assermentés est insuffisant pour couvrir l'ensemble du territoire, en particulier les zones rurales et périurbaines. Les équipes de terrain manquent souvent de matériel adéquat (stations totales, équipements de géolocalisation, véhicules), ce qui limite considérablement leur capacité à réaliser les levés, le bornage et la mise à jour des plans. Une grande partie du territoire demeure ainsi non cadastrée, exposant les populations à une insécurité foncière permanente.

Ces faiblesses techniques sont aggravées par une **fragmentation institutionnelle marquée**. La procédure implique successivement l'ANUTTC, les services des Domaines, la Conservation foncière, la Direction générale des impôts et les juridictions compétentes, soit près de vingt étapes formelles réparties entre plusieurs directions générales et divisions spécialisées. Cette dispersion engendre des ruptures de communication, des doublons, des

pertes de dossiers et des délais excessifs. Dans bien des cas, même les agents de l'administration maîtrisent imparfaitement l'ensemble de la chaîne, laissant les citoyens livrés à eux-mêmes dans un véritable labyrinthe bureaucratique.

4. UNE PROCÉDURE LONGUE, COÛTEUSE ET SOCIALEMENT DISSUASIVE

Concrètement, l'acquisition d'un titre foncier relève encore du parcours du combattant. Pour un terrain standard de 500 m², la procédure se décompose en douze étapes principales, détaillées ci-après. Le délai moyen s'établit entre **8 et 12 mois** (soit 240 à 360 jours) mais s'étire à deux, voire trois ans dans de nombreux cas, faute de clarté, de moyens ou de piston administratif.

SOIXANTE ANS DE RÉFORMES INABOUTIES	
1963	Première loi foncière : consécration de la domanialité étatique intégrale, héritée du modèle Torrens colonial.
1970 – 1980	Introduction de l'outil informatique, freinée par le manque de moyens techniques et de personnel qualifié.
1995	Rapport Comby : les faiblesses du système sont documentées, les recommandations restent lettre morte.
2012	Création de l'ANUTTC et adoption de la loi foncière n° 3/2012 : avancées réelles, blocages profonds inchangés.
2019	Projet de numérisation du cadastre (programme e-Gabon, appui Banque mondiale) : résultats en deçà des attentes.

Figure 1 — Les grandes étapes de la réforme foncière gabonaise depuis l'indépendance.

N°	ÉTAPE	SERVICE COMPÉTENT	COÛT (FCFA)	DÉLAI
1	Ouverture du dossier au guichet unique	ANUTTC — guichet unique	5 000 (formulaire) + 50 000 (frais de dossier)	1 jour
2	Enquête foncière sur site	Division Opérations d'urbanisme	30 000 + 100 /m² soit 50 000 pour 500 m²	—
3	Levé topographique	Division des travaux topographiques	95 /m² soit 47 500	—
4	Visite de reconnaissance	Division Attribution	30 000	—
5	Affichage public obligatoire	ANUTTC	30 000	15 jours
6	Traitement des oppositions (en cas de litige)	Direction juridique et du contentieux	50 000 + 20 000 de déplacement	variable
7	Calcul du prix de cession	Direction du cadastre	1 125 000 (exemple : 3° classe, 500 m²) + 3 à 6 % de la valeur investie	—
8	Bornage du terrain	Division des opérations de bornage	25 000 par borne soit 100 000 pour 4 bornes	—
9	Émission de l'acte de cession	ANUTTC	—	—
10	Paiement des droits d'enregistrement	Service des Domaines (DGI)	—	~1 jour
11	Transmission puis ordonnance d'immatriculation	Conservation foncière, puis tribunal	—	~60 jours
12	Retour du dossier et remise du titre foncier	ANUTTC	—	—

Figure 2 — Les douze étapes de la régularisation foncière pour un terrain de 500 m², avec les coûts et délais associés.

CE QUE COÛTE UN TITRE FONCIER POUR 500 m²

Frais fixes	292 500	Formulaire, dossier, enquête, levé, reconnaissance, affichage, bornage
Plans	~ 47 500	Plan d'état des lieux
Délimitation	~ 50 000	Plan de situation et plan de délimitation
Prix de cession	1 125 000	Exemple pour un terrain de 3 ^e classe en zone périurbaine
TOTAL POTENTIEL	~ 1 465 000	Hors litige et hors 3 à 6 % de la valeur investie

Figure 3 — Récapitulatif du coût estimatif d'un titre foncier.

AVERTISSEMENT

Les informations présentées dans ce document, notamment celles relatives aux délais et aux coûts, sont fournies à titre indicatif. Elles résultent à la fois des données disponibles sur le site officiel de l'ANUTTC et de l'expérience personnelle de l'auteur. Ces éléments sont communiqués exclusivement à des fins d'information et d'analyse, et ne sauraient engager la responsabilité des administrations concernées.

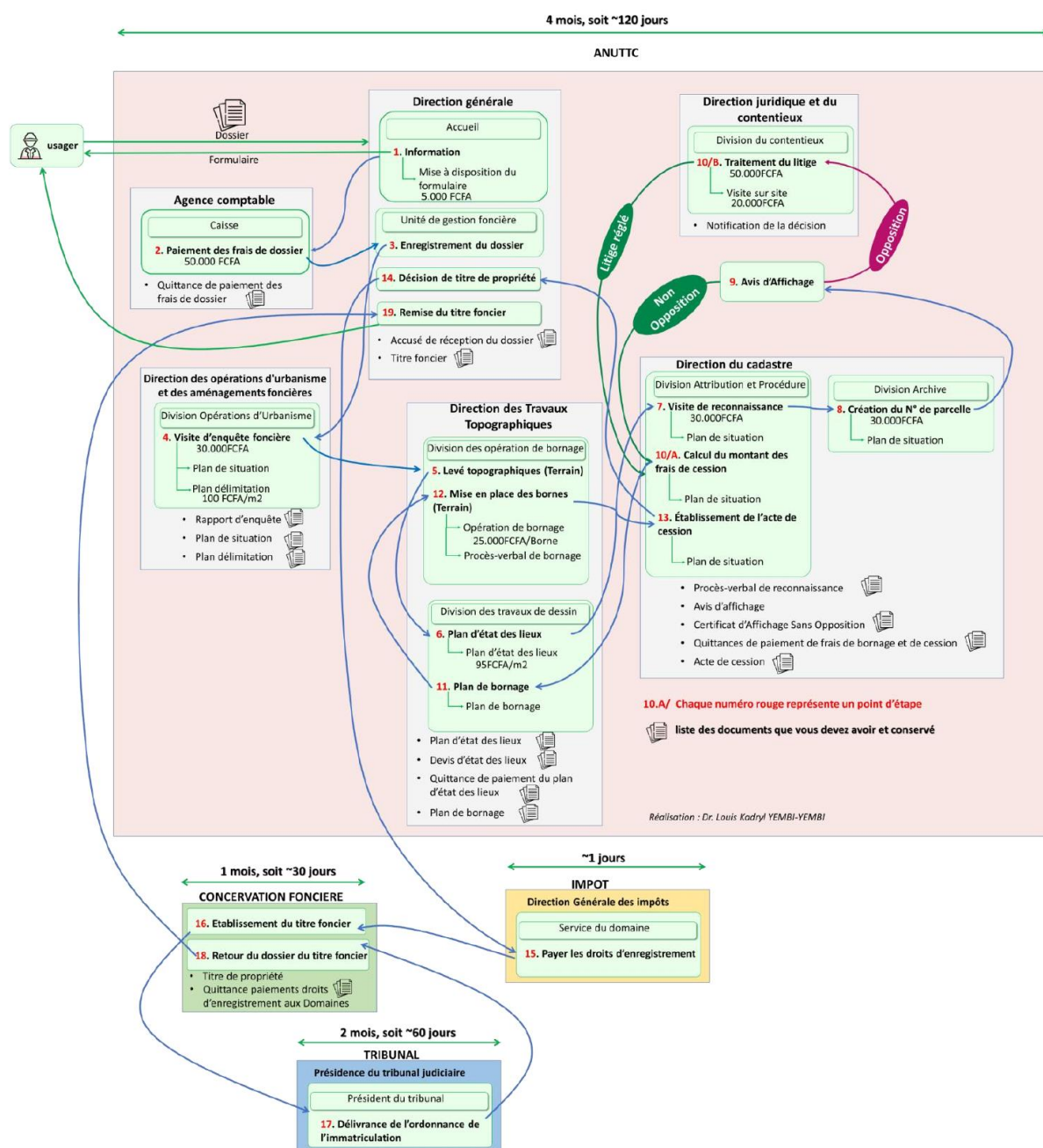


Figure 4 — Processus complet d'acquisition du titre foncier au Gabon. Réalisation : Dr. Louis Kadryl YEMBI-YEMBI.

5. PROPOSITION DE RÉFORME : MODERNISER LA PROCÉDURE EN 100 JOURS

Face à la complexité, à la lenteur et aux lourdeurs administratives décrites plus haut, il devient impératif d'enclencher une réforme en profondeur. L'objectif est

double : **sécuriser le foncier pour les citoyens** tout en **construisant une administration moderne, performante et transparente**. Une réforme structurée autour de cinq axes prioritaires peut permettre, en moins de 100 jours, de transformer cette procédure en un véritable outil de développement et d'équité foncière.

CINQ AXES POUR UNE RÉGULARISATION EN MOINS DE 100 JOURS

1	Dématérialisation intégrale et sécurisée de la procédure Créer une plateforme nationale en ligne permettant le dépôt numérique des dossiers, le paiement des frais sous forme de timbre électronique et la génération automatique des accusés de réception, convocations et avis d'affichage. Y intégrer une interface usager-administration assurant le suivi en temps réel de chaque étape, avec notifications par SMS ou e-mail, et un archivage numérique sécurisé limitant la perte de dossiers, la fraude et les difficultés d'audit. Cette modernisation élimine les déplacements multiples et lutte contre la corruption liée aux intermédiations informelles ; elle peut être portée par l'ANINF.
2	Cartographie foncière interactive et géolocalisation des données Mettre en ligne une carte interactive affichant les parcelles déjà régularisées, celles en cours de traitement et les zones en litige. Y intégrer les données fiscales et cadastrales, afin que chaque parcelle soit liée à un propriétaire identifié et à une fiche fiscale géolocalisée, et ouvrir une consultation publique permettant aux citoyens de vérifier leur statut foncier et de signaler les anomalies. L'objectif : réduire les doublons, sécuriser juridiquement les propriétaires et faciliter la mobilisation des recettes fiscales locales.
3	Simplification de la procédure et régionalisation des services Regrouper toutes les démarches au sein de guichets uniques provinciaux, dotés de représentants des services concernés et chargés de faire remonter les données vers un guichet unique national. Réduire drastiquement les étapes redondantes — l'enquête foncière de la Division Opérations d'Urbanisme et la reconnaissance de terrain de la Division Attribution pourraient être fusionnées en une seule mission de terrain. Déployer enfin des équipes mobiles d'intervention foncière pour les zones reculées ou à forte demande.
4	Normes de traitement : quinze jours par étape au maximum Instaurer un délai maximum de quinze jours ouvrables par étape — enquête, bornage, affichage —, assorti d'un système de relance automatique en cas de non-respect par l'administration. Créer un tableau de bord de performance accessible au public, avec des statistiques de traitement par province et par division. Cette normalisation est indispensable pour instaurer une culture de résultat et de responsabilité, et pour restaurer la confiance citoyenne.
5	Formation, responsabilisation et accompagnement des agents Moderniser les outils ne suffit pas si les ressources humaines ne sont ni formées ni responsabilisées. Élaborer et diffuser un manuel opérationnel commun à tous les agents impliqués, créer dans chaque commune une cellule d'appui à l'usager chargée d'orienter et d'informer, et mettre en place des programmes de formation continue en matière de transparence, de gestion des conflits fonciers et de maîtrise des outils numériques. Le citoyen ne doit plus être un demandeur isolé, mais un partenaire informé et accompagné.

CONCLUSION

Le foncier comme test de crédibilité de l'État réformateur

La réforme du foncier et la modernisation du cadastre constituent l'un des tests majeurs de la crédibilité de l'État gabonais dans sa volonté de réforme. Au-delà de la sécurisation des droits de propriété, elles conditionnent la réussite de la décentralisation, la mobilisation durable des recettes fiscales et la capacité de l'État à planifier et à gouverner le territoire.

La digitalisation du cadastre, combinée à une réforme juridique et organisationnelle ambitieuse, peut transformer le foncier **d'un facteur de blocage en un véritable levier de développement économique, de justice sociale et de stabilité territoriale**.